重庆北碚“5·7”一般道路交通事故调查报告

2024年5月7日17时25分许，重庆市北碚区嘉运大道6号渣场路口发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，两车受损。

接区公安分局交通巡逻警察支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安分局交通巡逻警察支队参加的“重庆北碚‘5·7’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委机关、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚“5·7”一般道路交通事故是一起因驾驶员安全意识淡薄，无视道路交通法律法规造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.重庆恒力运输有限公司，事故车辆渝DH0*0号重型自卸货

车所有人，统一社会信用代码 91500222745334160R，类型为有限责任公司，法定代表人简*勇，注册资本伍佰万元整，成立于 2002 年 12 月 31 日，营业期限为 2002 年 12 月 31 日至无固定期限，经营范围：普通货运，大型物件运输（一），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式）（按许可证核定事项和期限从事经营）销售：汽车配件、摩托车配件、五金交电。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可字 500222001760 号，有效期至 2025 年 1 月 6 日。

2.南充市汽车运输三公司，事故车辆川 R93*6 号重型半挂牵引车所有人，统一社会信用代码为 9151130020955431l9，类型为集体所有制，法定代表人李*才，成立于 1992 年 7 月 15 日，营业期限为 1992 年 7 月 15 日至长期，经营范围：货物专用运输（集装箱），货物专用运输（自卸运输），货损专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式），普通货运，大型物件运输（一），大型物件运输（二），大型物件运输（三），县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县际班车客运（农村客运），市际班车客运（二类），市际班车客运（三类），市际班车客运（四类），市际包车客运，市际包车客运（旅游），省际班车客运（二类），省际班车客运（三类），省际班车客运（四类）省际包车客运，省际包车客运（旅游），市际班车客运（农村客运），省际班车客运（农村客运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为川

交运管许可省字510000000163号，有效期至2026年4月30日。

（二）事故有关单位安全管理情况

1.重庆恒力运输有限公司，该公司对驾驶员进行了岗前培训，每两三个月通过网络平台对驾驶员王*强进行培训，主要是观看货车规范、交通法规和车辆维护保养等内容。同时定期对车辆进行了维护保养，每日由驾驶员对车辆轮胎、传动轴、是否漏油等常规项目进行检查，车辆装有GPS动态监管设备，公司对驾驶员超速、疲劳驾驶等行为进行提示提醒。该公司未按照《重庆市道路运输驾驶员管理办法》规定，每月组织驾驶员王*强进行至少3个小时的安全教育培训。

2.南充市汽车运输三公司，下设有办公室、安全科、营运科、车辆技术管理科、财务科、监控中心。公司建立了安全生产责任制度、车辆技术维护管理制度、驾驶员安全管理、安全教育培训和考核制度、车辆日常检查制度、安全行车操作规程、卫星定位系统及车载终端维护等安全方面的规章制度。由驾驶员每日对车辆进行检查，并按规定对车辆进行维护保养。公司对驾驶员进行了岗前培训、月度培训并考核合格，主要内容为驾驶员操作规程、紧急情况处理、事故案例剖析、法律法规等内容。

（三）事故车辆情况

1.渝DH0*0号重型自卸货车，所有人为重庆恒力运输有限公司，车身颜色为红色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为2021年5月22日，发证日期为2021年5月22日，

强制报废期为2036年5月22日，检验有效期至2024年5月。道路运输经营许可证号为渝交运管许可字500222001760号,有效期自2024年1月6日至2025年1月6日。该车保险投保公司为中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司，交强险保险日期为2023年6月13日0时至2024年6月12日24时，商业险保险日期为2024年3月8日0时至2025年3月7日24时。该车于2021年由车主王*强购入并挂靠至重庆恒力运输有限公司，该车由王*强负责日常业务联系和车辆维护保养管理。事发时该车由王*强驾驶,运送渣土至6号渣场后空车返回时发生事故,未超速。

2.川R93*6号重型半挂牵引车，所有人为南充市汽车运输三公司，车身颜色为紫色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为2021年1月15日，发证日期为2021年1月15日，强制报废期为2036年1月15日。道路运输证号为川交运管许可省字510000000163号，有效期至2026年4月30日，检验有效期至2025年1月31日。该车交强险投保公司为中国人民财产保险股份有限公司南充市分公司，保险期限为2024年1月14日0时至2025年1月13日24时(交强险、商业险)。该车于2021年由熊*购入并挂靠至南充市汽车运输三公司，熊*负责该车日常业务联系和车辆维护保养管理。2022年4月，熊*聘请李*民作为该车驾驶员至今,事发时该车由李*民驾驶,牵引川A5*0超号(临时号牌)重型低平板半挂车停驶在事发路口嘉运大道蔡家医院方向往施家梁三胜方向道路最右侧，车头停驶在人行横道线上，车

上承运有货物。

3.渝 DJJ*2 号普通二轮摩托车，所有人为左*，品牌型号春风牌 CF650-7C，车身颜色蓝黑灰，使用燃料为汽油，使用性质为非营运，行驶证注册日期为 2021 年 9 月 3 日，发证日期为 2021 年 9 月 3 日，强制报废期为 2034 年 9 月 3 日。该车交强险投保公司为中国人民财产保险股份有限公司重庆市江北支公司，交强险保险期限为 2023 年 9 月 6 日 0 时至 2024 年 9 月 5 日 24 时。

（四）当事人基本情况

1.王*强，男，汉族，重庆恒力运输有限公司渝 DH0*0 号重型自卸货车驾驶员，从业资格类别为 J-货运，从业资格证有效期至 2026 年 12 月 16 日，准驾车型为 B2，初次领证时间为 2014 年 12 月 26 日，有效期至 2030 年 12 月 26 日。事发时驾驶渝 DH0*0 号重型自卸货车。

2.李*民，男，汉族，南充市汽车运输三公司川 R93*6 号重型半挂牵引车驾驶员，从业资格类别为经营性道路货物运输，从业资格证有效期至 2030 年 1 月 31 日，准驾车型为 A2，初次领证时间为 2011 年 6 月 15 日，有效期至 2027 年 6 月 15 日。事发时驾驶川 R93*6 号重型半挂牵引车，牵引川 A5*0（临时号牌）超号重型低平板半挂车停驶在事发路口嘉运大道蔡家医院方向往施家梁三胜方向道路最右侧，车头停驶在人行横道线上。

3.左*，男，汉族，渝 DJJ*2 号普通二轮摩托车所有人和驾驶人，准驾车型为 C1D，初次领证时间为 2015 年 11 月 26 日，有

效期至2031年11月26日。事发时驾驶渝DJJ*2号普通二轮摩托车沿嘉运大道由蔡家医院方向往施家梁三胜方向行驶。

（五）事故发生经过

2024年5月7日，王*强驾驶渝DH0*0号重型自卸货车由6号渣场驶出往嘉运大道方向行驶，17时25分许，当车行驶至北碚区嘉运大道6号渣场路口驶入嘉运大道左转弯往蔡家医院方向行驶时，遇左*驾驶渝DJJ*2号普通二轮摩托车沿嘉运大道由蔡家医院方向往施家梁三胜方向行驶，渝DH0*0号重型自卸货车车身左侧与渝DJJ*2号普通二轮摩托车车头相撞，造成左*当场死亡及两车受损的道路交通事故。事故发生时，李*民驾驶的川R93*6号重型半挂牵引车牵引川A5*0超号重型低平板半挂车停驶在事发路口嘉运大道蔡家医院方向往施家梁三胜方向道路最右侧，车头停驶在人行横道线上。

（六）事故现场道路情况

事故现场位于重庆市北碚区嘉运大道6号渣场路口，沥青路面，路面干燥，三岔路口，蔡家往施家梁方向施画有四个车道，该路口无交通信号灯控制，未设置限速标志，路口三侧均设有人行横道线及标志，白天，视线好。

（七）事故造成的人员伤亡及经济损失情况

1.该事故共造成1人死亡。死者左*，事发时驾驶渝DJJ*2号普通二轮摩托车。

2.因事故相关方尚未达成善后赔偿协议，暂不能查清直接经

济损失。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，王*强立即下车查看现场情况，发现左*躺在摩托车旁边，随即拨打120电话，现场巡逻保安冉*彬立即拨打交巡警三大队电话。“120”救护人员到达现场后经检查确认左*当场死亡。交巡警也第一时间到达事故现场进行现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆保险投保公司积极参与善后工作，目前还在协商处理中，交巡警已完成道理交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50910012024000066号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.王*强驾驶渝DH0*0号重型自卸货车左转弯时对道路情况观察不够，未让直行车辆先行，导致交通事故发生。

2.李*民驾驶川R93*6号重型半挂牵引车牵引川A5*0超号重型低平板半挂车，在路口内人行横道上停车，妨碍其他车辆通行，导致交通事故发生。

3.左*驾驶渝DJJ*2号普通二轮摩托车行驶至路口未确保安全，导致交通事故发生。

以上当事人的交通违法行为都是导致此次道路交通事故的直接原因。

（二）事故相关认定和鉴定情况

1.《道路交通事故认定书》（第50910012024000066号）认定：王*强的违法行为对事故发生所起的作用较大，李*民和左*的违法行为对事故的发生所起的作用较小。王*强承担本次道路交通事故主要责任，李*民和左*承担本次道路交通事故次要责任。

2.渝DH0*0号重型自卸货车。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心〔2024〕年检字第648号司法鉴定意见书鉴定意见为：未发现渝DH0*0号自卸汽车轮胎、转向系统、制动系统存在机械方面的问题。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心〔2024〕车速鉴字第650号司法鉴定意见书鉴定意见为：渝DH0*0号自卸汽车事发时的速度为16km/h～17km/h。。

3.渝DJJ*2号普通二轮摩托车。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心〔2024〕年检字第649号司法鉴定意见书鉴定意见为：未发现渝DJJ*2号二轮摩托车轮胎、转向系统、制动系统存在机械方面的问题。中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心〔2024〕车速鉴字第651号司法鉴定意见书鉴定意见为：渝DJJ*2号二轮摩托车事发时的速度无法确定。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

1.左*，男，汉族，渝DJJ*2号普通二轮摩托车所有人和驾驶

人，驾驶渝 DJJ*2 号普通二轮摩托车车行驶至路口未确保安全。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]，在本次事故中负次要责任，左*的违法行为对事故的发生所起作用较小，其在此次事故中已死亡，建议免于追究其法律责任。

2.李*民，男，汉族，南充市汽车运输三公司川 R93*6 号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶川 R93*6 号重型半挂牵引车牵引川 A5*0 超号重型低平板半挂车，在路口内人行横道上停车，妨碍其他车辆通行。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款[2]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第（一）项[3]，在本次事故中负次要责任，李*民的违法行为对事故的发生所起作用较小，建议免于追究其法律责任。

（二）涉嫌刑事犯罪的人员

王*强，男，汉族，重庆恒力运输有限公司渝 DH0*0 号重型自卸货车驾驶员，驾驶渝 DH0*0 号重型自卸货车左转弯时对道路情况观察不够，未让直行车辆先行，造成 1 人死亡、两车受损。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第（三）项[4]，在本次事故中负主要责任，王*强的违法行为对事故

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款：在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第（一）项：机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：(一)在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车。

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第（三）项：机动车通过没有交通信号灯控制也没有

的发生所起作用较大，涉嫌交通肇事罪，重庆市公安局北碚区分局已于2024年6月20日对王*强涉嫌交通肇事案立案侦查。

（三）对事故有关单位的调查处理建议

1.重庆恒力运输有限公司。事故调查过程中未发现该单位存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为。其对驾驶员王*强未按照《重庆市道路运输驾驶员管理办法》规定，每月组织进行至少3个小时的安全教育培训的问题，建议移交重庆市綦江区交通运输委员会调查处理。

2.南充市汽车运输三公司。事故调查过程中未发现该单位存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为。建议不予行政处罚。

（四）监管部门

事故调查过程中未发现有关监管部门存在与本次事故发生有因果关系的管理方面的问题，未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况，建议不予处理。

五、事故教训

本次事故暴露出部分驾驶员安全意识淡薄、道路交通运输企业对驾驶员教育培训学时不足等突出问题。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行。

1.重庆恒力运输有限公司、南充市汽车运输三公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强从业人员日常安全教育培训、切实增强驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识，加强对驾驶员和车辆的管理，防范事故再次发生。

2.交巡警、交通等部门应加大协调配合力度，完善道路交通设备，强化路面巡查，及时查处违章车辆，排除事故隐患，并按有关法律法规从严管理。同时加大对货运企业的安全管理力度，严格督促企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，有效遏制事故发生。

重庆北碚“5·7”一般道路交通

事故调查报告事故调查组

2024年9月29日